

Actuación 3

(Amparo indirecto)

Núm. de Expediente: **414/2026**

Fecha del Auto: **24/04/2026**

Fecha de publicación: **27/04/2026**

Síntesis:

Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de la Clínica de Rehabilitación y Prevención de Adicciones Vida en Plenitud” asociación civil y su personal a cargo, por actos que considera prohibidos por el artículo 22 Constitucional; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 46 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de control electrónico de este Juzgado con el número 414/2026-VII. del análisis de la demanda emerge que los actos reclamados se hacen consistir en la incomunicación, la privación ilegal de su libertad fuera de procedimiento judicial y tratos inhumanos, en virtud de encontrarse recluso en contra de su voluntad desde el mes de noviembre de dos mil veintitrés en la Clínica de Rehabilitación y Prevención de Adicciones Vida en Plenitud” asociación civil, lo que implica que se trata de los actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; por tanto, se provee: Con apoyo en los dispositivos invocados, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE TALES ACTOS, a efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: No se le apliquen los actos prohibidos previstos en el ordinal 22, de nuestra Carta Magna; y, Para el efecto de que el quejoso ***** sea puesto en inmediata libertad por la citada clínica y su personal a cargo. Por tanto, se requiere a las autoridades responsables para

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN	
Detalle de la solicitud	
Número de Folio:	12409015/2026
Fecha y Hora de Registro:	24/04/2026 12:31:17 p. m.
Oficina de Correspondencia Común (OCC):	Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Celaya
Número de Boleta OCC:	20260893005000057 50
Órgano Jurisdiccional:	Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato
Tipo de Asunto:	Amparo Indirecto
Número de Expediente:	414/2026

que dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, rindan su informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano, debiendo además remitir copia certificada de las constancias que justifiquen su actuación; con el apercibimiento que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá -a la que incumpla- una multa mínima equivalente a doscientas treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente en el país, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 ambos de la Ley de Amparo, ello con independencia de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir con su conducta. En virtud de lo anterior, se ordena anexar copia de la demanda de cuenta a las misivas que deriven de la presente determinación para las responsables tengan conocimiento y acaten la suspensión, así como para que rindan los informes aquí solicitados. hágase saber a las autoridades responsables que, en la medida de lo posible, deberán realizar lo siguiente: Rendir su informe vía electrónica al correo institucional 6jdo16cto@oaj.gob.mx, el cual se confirmará por la misma vía. Remitir las constancias de forma electrónica o digitalizada. Señalar un correo electrónico y un número telefónico, para que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicación y establecer una línea de coordinación no procesal relacionada con el presente asunto, de ser necesario. Se apercibe a las responsables que de no cumplir con lo antes determinado, además de la medida de apremio, se les podrá consignar al juez penal competente por las sanciones de prisión, destitución e inhabilitación con motivo de la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción II de la ley de la materia. Ahora

bien, toda vez que los actos reclamados resultan ser de los prohibidos por el numeral 20 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, y que la persona quejosa ***** se encuentra interno en la “Clínica de Rehabilitación y Prevención de Adicciones Vida en Plenitud” asociación civil, ubicada en avenida ***** lugar en que también se encuentran las autoridades responsables que se deben de notificar, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez de Oralidad Penal de Cortazar, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda: Haga entrega a las autoridades responsables de los oficios y anexos, a efecto de que estén en condiciones de acatar la presente determinación a cabalidad bajo los lineamientos y plazos establecidos. Notifique al quejoso ***** la presente determinación. En la inteligencia de que en el acto de la diligencia el fedatario deberá realizar lo siguiente: Se constituya de manera física y personal en el domicilio citado y solicite que le permitan el ingreso; Solicite la presencia del quejoso ***** o bien, vocarlo o llamarlo en el lugar respectivo, a efecto de que corrobore su localización en dicho centro y le notifique la presente determinación; asimismo, deberá requerirle para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicará por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto en la parte final de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. Ratificarle a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada y las consecuencias en las que incurrirán de no cumplirla a cabalidad. En caso de no encontrar interno en ese lugar al quejoso ***** el fedatario deberá recabar la información necesaria que permita advertir a dónde fue trasladado y proceda a su búsqueda, siempre y cuando se ubique dentro de su jurisdicción; y, Asimismo, se le comisiona para que dé fe, de las

condiciones en que se encuentra el quejoso, así como de su estado físico y de las condiciones que guarda la estancia o lugar en donde se encuentra. Fe judicial que deberá consistir en lo que se pueda apreciar a través de los sentidos, levantando el acta respectiva. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Además, hará saber a las autoridades ante quien se presente que, de negarse a recibir el oficio, se harán acreedoras a una multa que podrá alcanzar hasta las dos mil doscientas noventa y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan ocurrir. requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan su INFORME JUSTIFICADO, al que deberán adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuvieron, apercibiéndoles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de doscientos treinta a dos mil doscientos noventa y cinco Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. con apoyo en el numeral 117, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se les atribuye. requiérase a la parte quejosa y a las autoridades responsables para que de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos del artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de setenta a seiscientos noventa Unidades de Medida y Actualización. Se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de mayo dos mil veintiséis, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Se hace la precisión que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se

girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet

<http://dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdoini.asp>. Se estima innecesario ordenar la apertura por separado del incidente de suspensión que solicita la persona quejosa, atendiendo a que se concedió la suspensión solicitada en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Dese al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Tomando en consideración que el fiscal de la Federación adscrito solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios 2/2026-II de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de conformidad con los artículos 59, 61, 64 y 65 del Acuerdo General del Órgano de Administración Judicial que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Órgano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil veintiséis, así como el diverso 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario *****, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando

solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo.



Felipe Plein

22 h · 🌐

...

Vamos de nuez pal anexol... Lo extraño... Ontán los fantastic for??? y me acuerdo de todo. El temazcal, los tres padrinos, los dos que se largaron (puerta y meño). De todo me acuerdo. No crean que no me acuerdo cómo Cal3ro dormía abrazándose. Perdon we. Tenía yo que salir, ya no pagabas! A mí me decían que estaba loco, pero yo sólo washaba y callaba. Cuando llegaron las morras supe que se iba a a armar el desberge. Pero yo callaito y sonriente (pos cómo no, si llevaba 3 mg de lorazepam encima).



Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. A fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 11, 19, 56, 112, 115, 120 y 122 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 10, 17 y 25, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil veinticinco; así como en el diverso artículo 25, del

¹Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales, datos sensibles e información reservada o confidencial, de conformidad con los artículos 112 y 115 del primero de los ordenamientos en cita, salvo en los supuestos previstos en los artículo 5 y 114 del mismo cuerpo normativo. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.



Ilustración 1 La persona del año, H. Jueza Federal, en Celaya: Jueza Federal Miriam Núñez Corona

**C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN TURNO
P R E S E N T E.**

QUEJOSO [REDACTED]

PROMUEVO: Por mi propio derecho

Y [REDACTED]
por [REDACTED]
pr [REDACTED]
C [REDACTED]
re [REDACTED]

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que soy una persona mayor de edad y me encuentro en pleno uso de mis facultades mentales, consciente, orientado en tiempo, lugar y espacio, con total capacidad de discernimiento y autonomía para tomar decisiones sobre mi propia persona, expongo:

Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 5, 15, 107, 108 y demás relativos de la Ley de Amparo, vengo a solicitar el **AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL**, así como la **SUSPENSIÓN DE PLANO E INMEDIATA** de los actos reclamados, a efecto de que se me restituya de manera urgente en el goce de mi libertad personal.

I. AUTORIDADES RESPONSABLES

Señalo consciente y firmemente a los encargados del centro/anexo/"clínica", como autoridad responsable en términos del Artículo 5º, fracción II, así como los artículos 15, 108, 126 de la Ley de Amparo, en virtud de que realizan actos equivalentes a los de autoridad al privarme de la libertad de manera unilateral y obligatoria.

1. Clínica de Rehabilitación y Prevención de Adicciones "Vida en Plenitud A.C.", por conducto de los responsables:

2. C. César Enrique Pacheco López.
3. C. Jorge Gabriel Juárez Castro.

II. ACTOS RECLAMADOS

- a) La privación ilegal de mi libertad personal, fuera de todo procedimiento legal.
- b) El internamiento involuntario, sin consentimiento libre, previo, informado y válido.
- c) La incomunicación con el exterior y con asistencia legal.
- d) La imposición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como actos de coacción física y psicológica.

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS:

1. Artículo **1º**: Derecho a la dignidad humana y prohibición de discriminación o restricciones ilegales.
2. Artículo **14**: Derecho al debido proceso y seguridad jurídica
3. Artículo **16**: Derecho a la libertad personal y protección contra actos de molestia sin orden escrita.
4. Artículo **17**: Derecho al acceso a la justicia y prohibición de hacerse justicia por propia mano (autotutela del anexo).
5. Artículo **19**: Prohibición de maltratos, molestias innecesarias y retenciones fuera de los plazos legales.
6. Artículo **22**: Prohibición de penas inusitadas, incomunicación y azotes o maltratos físicos.

PRECEPTOS DE LA LEY DE AMPARO A LOS QUE ACUDO

9. Artículo **5º**, fracción II: Reconocimiento de los particulares ("clínica"/anexo/padrinos) como autoridad responsable.
10. Artículo **15**: Trámite urgente por actos que importan peligro de privación de la libertad e incomunicación directa y presencial con asistencia legal.
11. Artículo **20**, de dicha ley. La promoción por medios electrónicos del juicio, (mi caso)
12. Artículo **108**: Requisitos formales de la demanda de amparo.
13. Artículo **126**: Obligación de dictar la suspensión de oficio y de plano de manera inmediata.
14. Artículo **169**, de dicha ley de amparo. En mi caso, la existencia de temor fundado de que la autoridad responsable trate de burlar la orden de libertad o mi ocultamiento.

III. NORMATIVIDAD SANITARIA

Existe una violación al numeral **9.2.2.1.5, de la NOM-028-SSA2-2009**, el cual establece de manera imperativa que el ingreso y la permanencia del usuario en el establecimiento deberán ser estrictamente voluntarios, excepto por orden expresa de autoridad competente.

Existe una violación al numeral **5.3, de la NOM-028-SSA2-2009**, el cual establece de manera imperativa que: “En los establecimientos con un modelo de atención de **“ayuda mutua”** el ingreso será **estrictamente voluntario**”. Dado que el centro denominado “Vida en Plenitud A.C.” opera bajo este esquema y me mantiene retenido contra mi voluntad, el acto reclamado constituye una violación directa a la normatividad sanitaria federal y, por ende, a mis derechos humanos.

Existe una violación al numeral **9.2.2.4.4, de la NOM-028-SSA2-2009**, el cual establece de manera imperativa que: “No deben ser utilizados procedimientos que atenten contra la dignidad, así como la integridad física y mental del usuario”. Dado que las amenazas, la violencia y agresiones se repiten reiteradamente dentro del anexo.

No se encontró información en línea que compruebe que el centro “Vida en Plenitud A.C.” se encuentre inscrito en el DIRECTORIO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES RECONOCIDOS POR LA **CONADIC**, **CONASAMA**, O POR LA CENTRAL MEXICANA DE SERVICIOS GENERALES DE **“ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS A.C.”**.

IV. HECHOS

1. Me encuentro privado de mi libertad personal, contrario a mi voluntad, desde el mes de noviembre de 2023. La privación de mi libertad ocurrió primeramente en la comunidad “La Purísima” Cortazar, y posteriormente fui trasladado al domicilio:

A
G
de

procedimiento legal alguno.

2. Declaro mi temor fundado de que los responsables me oculten dentro del inmueble, o me trasladen a una localización diferente, para evadir la acción de la justicia tras la presencia de alguna autoridad competente.

3. No tengo llaves de salida que abran los candados con los que cierran la puerta de acceso, ni tampoco se me deja salir del lugar en que estoy retenido. Cualquier intento de fuga es frustrado con fuertes agresiones y control psicológico humillante.

4. Hay vicios en el consentimiento y nulidad del acto jurídico en un supuesto “contrato” resguardado, pues los responsables pretenden justificar mi privación de la libertad mediante un supuesto expediente administrativo de internamiento. Del documento manifiesto claramente que es **NULO DE PLENO DERECHO** conforme a los artículos **1812, 1813, 1815, 1816 y 1819 del Código Civil Federal**, de aplicación supletoria, por las siguientes razones:

- **VIOLENCIA MORAL Y COACCIÓN:** Mi firma fue obtenida bajo violencia moral, estando retenido a solas y bajo la amenaza implícita de no permitirme ver a mi familia, y sufrir agresiones, si me negaba a firmar el documento. Conforme al **artículo 1819** del citado Código, existe violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la libertad o la integridad, viciando de forma absoluta mi voluntad. Asimismo, cualquier interno del anexo puede corroborar lo dicho u ofrecer testimonio de la actividad de recabado de firmas.
- **AUSENCIA DE OBJETO LÍCITO:** Un contrato que tiene por objeto la renuncia a la libertad personal de una persona mayor de edad, capaz y competente mental y jurídicamente, resulta inválido por carecer de un objeto lícito, violando el orden público.
- **DOLO Y MALA FE:** El consentimiento fue obtenido mediante artificios, rompiendo el **principio de unidad del acto y simultaneidad**. Los responsables recabaron primero la firma de mis familiares y, posteriormente, la mía, en un momento y lugar distintos, impidiendo que las voluntades coincidieran en tiempo y condiciones de libertad. Además existió una vulnerabilidad emocional de las partes afectadas, lo cual se usó en beneficio de los responsables. Asimismo, y por reconocer que se trata de un acto o acuerdo privado, y entre particulares, declaro la inexistencia de un convenio en el que las partes accedieran a firmar en momentos y lugares distintos.

5. La vigilancia y control se ejecuta por tres personas denominadas **“operadores”** (encargados de turnos de veinticuatro horas), y más de veinte individuos, internos, que funcionan como vigilantes y guardias, denominados **“puntos”**. Estas personas ejercen funciones de custodia mediante amenazas, violencia física y psicológica,

así como control de monitores y videovigilancia con cámaras instaladas en lugares privados (habitaciones), lo cual constituye una **violación al derecho a la intimidad y privacidad en el área de pernocta**. Por lo cual, manifiesto que en el establecimiento, específicamente en el área de dormitorios, se encuentran instaladas cámaras de videovigilancia de forma permanente. Estas cámaras captan de manera ininterrumpida mis actividades más íntimas, tales como el descanso, el cambio de vestimenta y otros actos propios de la privacidad personal. Este hecho constituye una invasión desproporcionada a mi intimidad, toda vez que, bajo el argumento de una supuesta “seguridad” o “vigilancia”, la autoridad responsable anula por completo mi derecho a la dignidad humana. Dicha vigilancia constante en un espacio destinado al reposo y la intimidad física no encuentra justificación en la **NOM-028-SSA2-2009**, ni en los parámetros constitucionales de proporcionalidad, sometiéndome a un estado de exposición permanente.

4. Soy testigo de actos de extrema crueldad, incluyendo la retención permanente, con esposas, de un interno en aparente discapacidad mental, quien fue violentamente agredido por uno de los responsables. Esto, ellos tratan de justificarlo con el argumento de que es por su propia seguridad y la de los demás internos. **Todo lo cual justifica mi temor ante amenazas, agresiones, violencia psicológica y estrés constante.**

V. SUSPENSIÓN DE PLANO

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, solicito:

1. Se ordene mi inmediata libertad.
2. Se comisione a un Actuario Judicial para constituirse en el domicilio señalado.
3. Se realice inspección exhaustiva del inmueble.
4. Se me permita declarar en forma privada, sin presencia de los responsables.
5. Se autorice el auxilio de la fuerza pública estatal, federal, guardia nacional, o cualquiera en mayor grado de jerarquía que la municipal.

VI. PRUEBAS

1. **Inspección judicial**, para acreditar mi detención, condiciones del lugar y hechos narrados.
2. Documentales técnicas, consistentes en imágenes del inmueble y cámaras.

3. Mi demanda para protección del amparo, se realiza ocultamente con una laptop, que un operador me entrega como herramienta para realizar trabajos en línea para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG.

VII. PUNTOS PETITORIOS

PRIMERO. Tenerme por presentado con esta demanda de amparo.

SEGUNDO. Conceder de inmediato la suspensión de plano.

TERCERO. Ordenar las medidas necesarias para restituir mi libertad personal sin demora.



PROTESTO LO NECESARIO

Cortazar, Guanajuato,

A veintiuno de abril del dosmil veintiséis.

"Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación"
(Romanos 10:10, Reina-Valera 1960).

"La verdad os hará libres."
(Juan 8:32, Reina-Valera 1960)